

CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO
RELATOR CONSELHEIRO SIDNEY ESTANISLAU BERALDO
TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 02-07-2025 – MUNICIPAL
JULGAMENTO

=====

Processo: TC-009934.989.25-2.

Representante: Gabriel Rangel Gil Miguel

Representada: Prefeitura Municipal de Araçoiaba da Serra

Assunto: Cautelar em Procedimento de Contratação em face do Pregão Eletrônico nº 21/2025, do tipo menor preço por lote, objetivando a “contratação de empresa especializada em serviço de transporte de pacientes adultos, pediátricos e neonatal em Ambulância tipo UTI para as unidades de referência, conforme regulação, para a Secretaria de Saúde do município”.

Responsável: José Carlos de Quevedo Junior (Prefeito)

Advogados cadastrados no e-TCESP: Gabriel Rangel Gil Miguel (OAB/SP nº 315.899), André Santana Navarro (OAB/SP Nº 300.043 – Procurador à época).

=====

EMENTA: CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO. PREGÃO. SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAL EM AMBULÂNCIA TIPO UTI. INDEVIDA EXIGÊNCIA DE CERTIFICADO DE QUALIDADE (ISO 9001). PROCEDÊNCIA

1.1 Trata-se de **cautelar em procedimento de contratação** no âmbito do Pregão Eletrônico nº 21/2025, do tipo menor preço por lote, elaborado pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA**, que tem por objeto a “contratação de empresa especializada em serviço de transporte de pacientes

adultos, pediátricos e neonatal em Ambulância tipo UTI para as unidades de referência, conforme regulação, para a Secretaria de Saúde do município”.

1.2 O **Representante** asseverou que, na data originalmente prevista para a abertura do certame (26-05-25), a Administração Municipal publicou um Termo de Retificação e Aditamento¹, reabrindo o prazo para apresentação de propostas (09-06-25) e acrescentando exigência habilitatória (certificação ISO 9001)².

Aduziu que o documento não guarda pertinência com o objeto (transporte de paciente em UTI móvel), sendo sua obtenção custosa e demorada, o que pode afastar empresas aptas que não o possuam antecipadamente.

1.3 Presentes indícios de restrição indevida à competitividade, a suspensão do certame foi concedida por este E. Plenário.

1.4 Regularmente notificada, a **Representada** reconheceu ter havido equívoco na exigência de certificação de controle de qualidade ISO 9001, comprometendo-se a suprimir as cláusulas impugnadas que a previam.

¹ TERMO DE RETIFICAÇÃO E ADITAMENTO
(...)

• ONDÊ SE LÊ:

3. HABILITAÇÃO TÉCNICA (art. 67 da Lei 14.133/2021)

a) Prova de capacidade técnica operacional: Atestado(s) em nome da licitante, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, comprovando o fornecimento do serviço, equivalentes ou superiores a 50% (cinquenta por cento), similar e compatível com o objeto desta licitação, devendo constar quantidade, prazo de fornecimento e especificações deles.

b) Prova de registro junto ao Conselho Regional de Medicina, pertinente a atividade de UNIDADE MOVEL NA AREA DE URGENCIA;

• PASSA A LER: 3. HABILITAÇÃO TÉCNICA (art. 67 da Lei 14.133/2021)

a) Prova de capacidade técnica operacional: Atestado(s) em nome da licitante, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, comprovando o fornecimento do serviço, equivalentes ou superiores a 50% (cinquenta por cento), similar e compatível com o objeto desta licitação, devendo constar quantidade, prazo de fornecimento e especificações deles.

b) Prova de registro junto ao Conselho Regional de Medicina, pertinente a atividade de UNIDADE MOVEL NA AREA DE URGENCIA;

c) No mínimo uma certificação de controle de qualidade em validade (ISO 9001), essa certificação deve ser renovada e mantida válida durante toda a vigência do contrato.

Apresentação de Proposta	até 09/06/2025 às 09:15h (horário de Brasília)
Abertura da licitação	09/06/2025 às 09:30h (horário de Brasília)

² Vide nota anterior

1.5 O **Ministério Público de Contas** manifestou-se pela procedência da representação.

É o relatório.

2. VOTO

2.1 A Prefeitura Municipal de Araçoiaba da Serra pretende contratar o serviço de transporte de pacientes adultos, pediátricos e neonatal em Ambulância tipo UTI para as unidades de referência.

Todavia, condicionou a habilitação das proponentes à apresentação de, no mínimo, uma certificação de controle de qualidade válida (ISO 9001).

Conforme destaquei na medida liminar, a imposição de normas ISO “apresenta potencial caráter restritivo à competitividade sem a garantia efetiva de que os produtos terão qualidade superior [aos de] uma empresa não certificada” (TC-022329.989.21-4)³.

Outrossim, o reconhecimento da falha pela própria Administração, anuindo em excluir tal exigência, torna incontroversa a queixa apresentada.

2.2 Posto isto, circunscrito ao aspecto analisado, considero **procedente** a impugnação, determinando que a Administração, caso pretenda prosseguir com o certame, adote as medidas corretivas necessárias ao cumprimento da lei e desta decisão, em especial para eliminar a requisição do certificado de qualidade ISO das regras habilitatórias.

Deve também promover cuidadosa e ampla revisão de todos os demais itens do ato convocatório, notadamente os relacionados aos tópicos cuja correção foi determinada.

³ Sessão Plenária de 08-12-2021. De minha relatoria.

A Administração deve atentar, depois, para a devida republicação do edital, nos termos da lei.

Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos eletronicamente.

Sala das Sessões, 02 de julho de 2025.

SIDNEY ESTANISLAU BERALDO

CONSELHEIRO